

1500509-76.2020.8.26.0058

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: SAULO MEGA SOARES E SILVA

Comarca: Agudos

Foro: Foro de Agudos

Vara: 1ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 18/10/2022

... com trânsito em julgado por tráfico de drogas (fl. 192), não há prova firme e segura da materialidade do crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput da Lei Federal nº 11.343/06). Portanto, deve-se desclassificar para o crime de consumo pessoal (artigo 28 da Lei Federal nº 11.343/06).

Quanto à imputação do crime do artigo 329 do Código Penal, a ação é procedente. Há prova ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Agudos

Foro de Agudos

1ª Vara Judicial

Rua Paulo Nelli, 276, Agudos-SP - cep 17120-370

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500509-76.2020.8.26.0058 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500509-76.2020.8.26.0058

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2281253/2020 - DEL.POL.AGUDOS, 9878713 - DEL.POL.AGUDOS, 1179/20/101 -

DEL.POL.AGUDOS, 2281253 - DEL.POL.AGUDOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ELIEZE LUIS DE ARAUJO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SAULO MEGA SOARES E SILVA

Vistos.

I - RELATÓRIO

Trata-se de ação penal promovida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face da parte ré ELIEZE LUIS DE ARAÚJO pelas imputações dos crimes do artigo 33, caput da Lei Federal nº 11.343/06 e artigo 329 do Código Penal, ajuizada em 14.12.2021.

Narra a acusação: "Consta do incluso inquérito policial que, no dia 02 de setembro de 2020, por volta das 14h, na Rua Prefeito Manoel Lopes, próximo ao Supermercado Panelão, Centro, nesta cidade e Comarca de Agudos, o denunciado trazia consigo, para fins de tráfico, 04 (quatro) "porções" de cocaína, com massa líquida total de 2,53g (dois gramas e cinquenta e três centigramas); e 03 (três) "pedras" de

"crack", com massa líquida total de 0,40g (quarenta centigramas), conforme laudo definitivo acostado a fls. 29/34, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de data, horário e local, acima descritas, ELIEZE LUIS DE ARAÚJO opôs-se à execução de ato legal, mediante violência, a funcionário público competente para executá-lo. Apurou-se que, na data dos fatos, o denunciado, predisposto que estava para a prática do crime de tráfico, foi surpreendido por Policiais Militares, que realizavam patrulhamento de rotina no local dos fatos. Assim que ele avistou a viatura policial, saiu correndo, não obedecendo ordem de parada, e dispensou uma pequena bolsa, contendo em seu interior 03 (três) porções de cocaína e 03 (três) pedras de crack. Ato contínuo, os policiais perseguiram e abordaram o denunciado, que resistiu à prisão com violência, empurrando o policial Rafael e partindo para cima do policial Sérgio, causando neste lesões corporais leves consistentes em "escoriação de 1 cm em queixo e arranhão em cotovelo esquerdo" (conf. laudo de exame de corpo de delito acostado a fls. 62/63), sendo necessário o emprego de força física moderada para conter o increpado. Após, os policiais realizaram revista pessoal e localizaram, no bolso da bermuda do denunciado, mais 01 (uma) porção de cocaína e R\$ 36,00 (trinta e seis reais) em espécie. O policial Sérgio manifestou o desejo de não representar criminalmente contra o denunciado pela lesão corporal sofrida (fls. 88). Na ocasião da prisão, o denunciado, em um primeiro momento, afirmou que o dinheiro apreendido era fruto da venda de entorpecentes. Assim, as circunstâncias em que ocorreu a apreensão das drogas; a natureza ("cocaína" e "crack"); a quantidade de entorpecentes apreendidos (07 "porções" totalizando 2,93g dois gramas e noventa e três centigramas), aliadas às narrativas dos policiais militares, bem como a confissão extraoficial do denunciado, que confirmou que o dinheiro apreendido era fruto da venda de entorpecentes, não deixam dúvidas de que o destino das drogas era realmente a entrega a consumo de terceiros, o que ocorria durante o estado de calamidade pública decorrente do COVID-19. Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia ELIEZE LUIS DE ARAÚJO como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006; e artigo 329, do Código Penal, c.c. artigo 61, "j", do mesmo código" (fls. 124/127). Houve defesa preliminar (fls. 125/172). Houve recebimento da denúncia em 08.07.2022 (fls. 181/182). Houve audiência de instrução em 18.10.2022. É, em síntese, o relatório. DECIDO.

II - FUNDAMENTAÇÃO

II.1 - Da autoria e materialidade

Quanto à imputação do crime do artigo 33, caput da Lei Federal nº 11.343/06, deve-se rejeitar e promover a desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei Federal nº 11.343/06. Com efeito, o réu manteve em juízo a mesma versão que apresentou em sede policial (fl.28), no sentido de que reconhece como sua apenas a quantidade de crack, que era destinada para o consumo pessoal e não para o tráfico. Relatou que o valor de R\$ 36,70 encontrado consigo se trata apenas do troco do valor que gastou com a compra das pedras de crack.

Ainda, mesmo o total de entorpecentes encontrado com o réu segundo a acusação (4 porções de cocaína com massa líquida de 2,53g e 3 pedras de crack com massa líquida de 0,40g) é de pouca monta e gera indícios firmes de que o réu tinha o entorpecente apenas para consumo pessoal e não para a traficância. Pela narrativa dos policiais, não havia outras pessoas no contexto da prisão e nem se encontraram entorpecentes escondidos nas proximidades, como é o modus operandi largamente conhecido nessa comarca pelos traficantes. Embora o réu já tenha sido condenado com trânsito em julgado por tráfico de drogas (fl. 192), não há prova firme e segura da materialidade do crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput da Lei Federal nº 11.343/06). Portanto, deve-se desclassificar para o crime de consumo pessoal (artigo 28 da Lei Federal nº 11.343/06).

Quanto à imputação do crime do artigo 329 do Código Penal, a ação é procedente. Há prova firme e inequívoca da autoria e materialidade. A versão dos policiais Sergio e Rafael é segura e harmônica de que o réu resistiu mediante violência a abordagem dos policiais por meio de socos, empurrões e chutes, que geraram lesão corporal

leve no policial Sérgio (conforme laudo de exame de corpo de delito de fls. 62/63). No caso, há subsunção típica plena ao artigo 329 do Código Penal, pois o réu se opôs à execução de ato legal, qual seja, ordem de parada e abordagem pelos policiais, mediante comprovada violência contra policial. Por sua vez, embora o réu não confesse que tenha se utilizado de violência, reconhece que empurrou os policiais. Portanto, reconheço como suficientemente demonstradas a autoria e materialidade para condenar o réu pelo crime do artigo 329 do Código Penal.

II.2 - Dosimetria

O réu foi condenado pelo crime do artigo 329, caput da Lei Federal por fato ocorrido em 02.09.2020. Nessa data, o dispositivo legal tinha a seguinte redação: Resistência

Art. 329 - Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio:

Pena - detenção, de dois meses a dois anos.

Início pela primeira fase da dosimetria. Nos termos do artigo 59 do Código Penal, há 8 circunstâncias judiciais: 1) culpabilidade, 2) antecedentes, 3) conduta social, 4) personalidade do agente, 5) motivos, 6) circunstâncias, 7) consequências e 8) comportamento da vítima.

Na primeira fase, reconheço como neutras todas as circunstâncias. Fixo a pena-base em 2 meses de detenção.

Na segunda fase, reconheço a agravante da REINCIDÊNCIA. Constatado que o réu é duplamente reincidente por roubo (fl. 191) e tráfico de drogas (fl. 192). Tendo em vista que há duplicidade da reincidência, ao invés de promover o aumento de 1/6 sobre a pena-base, promovo o aumento de ½, fixando a pena intermediária em 3 meses de detenção. Sem atenuantes. Ainda, sem causas de aumento ou diminuição na terceira fase, fixo a pena definitiva em 3 meses de detenção.

Tendo em vista a REINCIDÊNCIA do réu (fls. 191/192), fixo o regime inicial semiaberto para o cumprimento, bem como denego a suspensão condicional da pena. Quanto ao crime do artigo 28 da Lei Federal nº 11.343/06, fixo a pena de ADVERTÊNCIA.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal promovida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face da parte ré ELIEZE LUIS DE ARAÚJO, com resolução de mérito, nos termos do artigo 387 do Código de Processo Penal, para:

A) CONDENAR o réu ELIEZE LUIS DE ARAÚJO como incurso no crime de RESISTÊNCIA (artigo 329 do Código Penal) à pena de 3 meses de detenção em regime inicial SEMIABERTO;

B) CONDENAR o réu ELIEZE LUIS DE ARAÚJO como incurso no crime do artigo 28 da Lei Federal nº 11.343/06 à pena de ADVERTÊNCIA.

CONCEDO ao réu o direito de recorrer em liberdade.

DETERMINO a imediata restituição do valor apreendido ao réu.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome da ré no rol dos culpados e execute-se a pena.

Após o trânsito em julgado, oficie-se o TRE/SP para o cumprimento do artigo 15, III da Constituição Federal.

Estando o patrono do(a) acusado(a) a atuar nos termos do convênio com a defensoria pública, expeça-se a pertinente certidão de honorários.

Em face do disposto no artigo 804 do Código de Processo Penal, arcará o(a) acusado(a) com o pagamento das despesas processuais, observada a concessão do benefício da justiça gratuita.

P.R.I.C.

Agudos, 18 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA